

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS Y CONVENIO MODIFICATORIO (EN ADELANTE, "**CONTRATO**") QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE CARLO ENRICO RAMPONI PAREDES (EN LO SUCESIVO, "**CEDENTE**"), Y AUGUSTO RAMPONI BRANCHI (EN LO SUCESIVO "**CESIONARIO**"), CON LA COMPARECENCIA DE TECNOLOGÍAS RAPPI, S.A.P.I. DE C.V. (EN ADELANTE, "**RAPPI**") JUNTO CON EL CEDENTE Y EL CESIONARIO, LAS "**PARTES**") REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ALEJANDRO ALBERTO SOLÍS OSTROSKY, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

ÚNICO. – Rappi y el Cedente declaran que suscribieron en fecha **02 de Octubre del 2020** un Acuerdo de Cooperación (según fuere modificado o complementado en su oportunidad, en adelante, "**Acuerdo**" y/o "**Acuerdo de Cooperación**") con el siguiente objeto: *"Este documento es un convenio de cooperación entre Rappi y el Aliado, que busca incrementar ventas a través de la plataforma virtual Rappi. Se entiende que ambas sociedades son independientes, sin ningún nexo patrimonial y/o jurídico previo entre las mismas. Las Partes cumplirán con sus obligaciones frente a terceros (en el ámbito laboral, de seguridad social y de carácter fiscal) independientemente."*

DECLARACIONES

I.- Declara el Cesionario a través de su representante legal, que:

- A.** Es una persona moral debidamente constituida de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, "**México**").
- B.** Conforme a su objeto social se encuentra facultada para celebrar el, y obligarse conforme a los términos y condiciones del, presente Contrato.

- C. Su representante cuenta con los poderes y facultades suficientes para obligar a su representada en los términos del presente Contrato, mismos que no han sido modificados ni limitados en forma alguna.
- D. Bajo protesta de decir verdad, que cuenta con todas las autorizaciones necesarias, cualquiera que sea su naturaleza, incluyendo aquellas de carácter corporativo que las leyes y sus estatutos sociales le exigen, para celebrar el presente Contrato.
- E. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, el cual es **RABA650315SUA**
- F. Es su voluntad recibir y hacerse cargo de los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo y sus respectivos anexos, convenios, y contratos que pudieren haber celebrado con Rappi y que no se nombran en los antecedentes anteriores (en adelante, “Acuerdos de Voluntades”) que el Cedente le ceda y transmita.

II.- Declara el Cedente a través de su representante legal, que:

- A. Es una persona moral que cuenta con las capacidades suficientes para celebrar y obligarse conforme a los términos y condiciones del presente Contrato.
- B. Es legítimo titular de los derechos y obligaciones derivados de los Acuerdos de Voluntades, y es su voluntad otorgar y/o transmitir al Cesionario la cesión exclusiva de los derechos y obligaciones consagrados en dichos Acuerdos de Voluntades durante el tiempo y bajo las condiciones estipuladas en el cuerpo del presente Contrato.
- C. A la fecha de firma del presente Contrato, no existen celebrados contratos o actos jurídicos con terceras personas, ya sean nacionales o extranjeras, mediante los cuales se hayan cedido, transferido, gravado o afectado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de los

Acuerdos de Voluntades, por lo que dichos derechos se encuentran libres de cualquier limitación, condición, carga y/o gravamen.

En consecuencia, de lo anterior, el Cesionario será la única persona que podrá explotar y administrar, durante el tiempo y bajo las condiciones estipuladas en el cuerpo del presente Contrato, los Acuerdos de Voluntades derivados de las relaciones jurídicas con Rappi. Asimismo, el Cesionario será el único responsable de cumplir con las obligaciones que el Cedente se comprometió bajo los Acuerdos de Voluntades.

III.- Declara Rappi a través de su representante legal, que:

- A. Es una persona moral que cuenta con las capacidades suficientes para celebrar y obligarse conforme a los términos y condiciones del presente Contrato.
- B. Es su voluntad celebrar el presente Contrato, consecuencia de la relación jurídica que tenía, a efecto de reconocer al nuevo titular de los derechos de los Acuerdos de Voluntades, y que, a partir de la fecha de firma del presente, que se entienda para tales efectos al Cesionario.

IV.- Declaran las Partes a través de sus representantes legales, que:

- A. Es su intención celebrar una cesión de derechos derivado de los Acuerdos de Voluntades, y derivada de dicha cesión de derechos, es su intención modificar de los Acuerdos de Voluntades para que quede el Cesionario como el único titular de los derechos de los Acuerdos de Voluntades.

Expuesto lo anterior, y dejando sin efecto alguno de los acuerdos o conversaciones anteriores a la celebración del presente Contrato, manifiestan su conformidad con el contenido de las declaraciones anteriormente referidas por lo que convienen en sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA. - PRIMERA. - En virtud de la celebración del presente Contrato, el Cedente cede y/o transmite de forma exclusiva al Cesionario los derechos y obligaciones consagradas en los Acuerdos de Voluntades, para que a su entera discreción el Cesionario administre los derechos y obligaciones que deriven de los mismos.

CLÁUSULA. - SEGUNDA. - Las Partes acuerdan que la presente cesión de derechos será gratuita.

CLÁUSULA. - TERCERA. - La cesión y/o transmisión exclusiva a favor del Cesionario de los derechos descritos en el presente Contrato, y demás derechos que derivan de las relaciones jurídicas de los Acuerdos de Voluntades, incluyen el derecho exclusivo y discrecional del Cesionario de gozar de los beneficios de las herramientas digitales que brinda la Plataforma Rappi.

CLÁUSULA. - CUARTA. - Con independencia de las demás obligaciones a cargo del Cedente descritas en el presente Contrato, el Cedente se obliga a entregar toda la documentación, metodología, herramientas, contactos, instructivos, etc. Que sean necesarios para que el Cesionario pueda cumplir con el objeto de los Acuerdos de Voluntades.

CLÁUSULA. - QUINTA. - Las Partes convienen en que no será imputable a alguna de ellas cualquier responsabilidad derivada del caso fortuito o de fuerza mayor, conviniendo asimismo en que las obligaciones y derechos establecidos en este instrumento deberán reanudarse en el momento en que desaparezcan las causas que dieron motivo a la suspensión de los mismos.

CLÁUSULA. - SEXTA. - Si durante la vigencia del presente Contrato el Cesionario o sus accionistas, pretenden dejar de ser los titulares de los derechos objeto del presente contrato, por cualquier forma o bien, pretenden ceder o transmitir las acciones representativas del capital social del Cesionario, éstos se obligan a notificar dicha intención y a obtener previa autorización por escrito del Cedente para que este manifieste lo que a su derecho convenga y permita o decline la posibilidad de dicha transmisión.

CLÁUSULA. - SÉPTIMA. – Para efectos a lo establecido en el presente Contrato el Cesionario establece a el Cedente como obligado solidario (en adelante, “Obligado Solidario”), mismo que reconoce y acepta someterse en garantía en el entendido y en el caso de incumplimiento por parte del Cesionario a cualquier obligación a su cargo derivada de los Acuerdos de Voluntades, el Obligado Solidario expresamente acepta y se obliga con Rappi, que a su vez faculta expresamente a Rappi a liquidar cualquier adeudo que se tuviere a la fecha por parte del Cesionario, reteniendo para tal efecto las cantidades correspondientes de las ventas semanales a través de la Plataforma Rappi del Obligado Solidario u obligándose a realizar el pago mediante depósito directo a la cuenta bancaria que para tal efecto designe Rappi, sin que medie mandato judicial de por medio o previo aviso.

CLÁUSULA. – OCTAVA. - La vigencia del presente Contrato iniciará en la fecha de firma del mismo y será indefinida, sin perjuicio de las causas de vencimiento anticipado, rescisión de los contratos; o cualquier otra disposición pactada en los Acuerdos de Voluntades que pudieran contravenir con lo expuesto en esta cláusula. La vigencia será por la totalidad de la vigencia establecida en los Acuerdos de Voluntades.

CLÁUSULA. – NOVENA. - La firma del presente Contrato, no crea asociación, sociedad o alguna otra figura jurídica, por consiguiente, cada parte es responsable de sus actos, según lo convenido en el mismo.

CLÁUSULA. – DÉCIMA. - Cada una de las Partes cubrirá los impuestos, cargas, derechos y/o aprovechamientos federales, estatales o municipales que les correspondan, de acuerdo con las leyes presentes o futuras que graven las operaciones, actividades o ingresos de cada una de ellas, así como cualquier otra carga fiscal que se genere de la aplicación de este Contrato y de los Acuerdos de Voluntades, según las disposiciones legales que en cada caso sean aplicables.

CLÁUSULA. – DÉCIMA PRIMERA. - Todos los avisos y notificaciones que deban hacerse las Partes de conformidad con este Contrato, deberán realizarse por escrito y ser entregados personalmente y con acuse de a los domicilios que abajo se indican o por correo electrónico a los correos electrónicos autorizados por las Partes. Las notificaciones así efectuadas surtirán sus efectos desde el momento en que sean recibidas. Para efectos de lo anterior, las Partes señalan como sus respectivos domicilios convencionales los siguientes:

Cesionario:

- **Domicilio:**BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 602 - PLAZA ARCOS CAMPESTRE LOCAL 7,VILLAS DE SAN NICOLAS, AGUASCALIENTES, 20115
- **Correo(s) electrónico(s) autorizado(s):** cheko_play@hotmail.com

Cedente:

- **Domicilio:**BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 602 - PLAZA ARCOS CAMPESTRE LOCAL 7,VILLAS DE SAN NICOLAS, AGUASCALIENTES, 20115
- **Correo(s) electrónico(s) autorizado(s):** cheko_play@hotmail.com

CLÁUSULA. – DÉCIMA SEGUNDA. - El presente Contrato, sus anexos y toda la información que conforme al presente reciban las Partes por cualquier medio, así como los documentos, archivos y archivos electrónicos que se generen a partir de dicha información, tendrán el carácter de confidencial y su manejo será restringido entre el personal de cada una de las Partes que participen en la realización del mismo.

La información confidencial no podrá hacerse del conocimiento de terceras personas sin el previo consentimiento por escrito de ambas Partes. En el caso de que por mandato judicial se ordene a cualquiera de las Partes la revelación de cierta información confidencial, ésta cumplirá con el requerimiento entregando exclusivamente la información solicitada, en la cantidad y contenidos señalados expresamente en dicho mandato y deberá notificar de dicha situación a la otra Parte de inmediato.

CLÁUSULA. – DÉCIMA TERCERA. - Las Partes, en virtud de la presente cesión de derechos, acuerdan que la información de los Acuerdos de Voluntades será la siguiente:

- **Titular:** *AUGUSTO RAMPONI BRANCHI*
- **Cuenta Bancaria:** *65509426366*
- **Clabe Interbancaria:** *014010655094263666*
- **Banco:** *SANTANDER - BANCO SANTANDER (MÉXICO) SA*
- **Domicilio:** *BLVD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 602 - PLAZA ARCOS
CAMPESTRE LOCAL 7, VILLAS DE SAN NICOLAS, AGUASCALIENTES, 20115*
- **RFC:** *RABA650315SUA*

CLÁUSULA. – DÉCIMA CUARTA. - Sin perjuicio de, y en adición a lo antes establecido en este Contrato, las Partes reconocen y están de acuerdo en que todas y cada una de las declaraciones, garantías, disposiciones, términos y condiciones del y bajo los Acuerdos de Voluntades se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen. De igual manera, las Partes acuerdan que este Contrato constituye el pacto y entendimiento total de las Partes con respecto al asunto materia del presente Contrato y de los Acuerdos de Voluntades, y anula todo previo convenio discusión y entendimiento entre las Partes con respecto al asunto objeto del presente Contrato.

CLÁUSULA. – DÉCIMA QUINTA. - Las Partes acuerdan que, en caso de cualquier diferencia o contradicción entre las disposiciones contenidas en el presente Contrato y de los Acuerdos de Voluntades, las disposiciones del presente Contrato prevalecerán sobre aquellas.

CLÁUSULA. – DÉCIMA SEXTA. - Excepto por las modificaciones y adiciones (expresas o implícitas) establecidas en el presente Contrato, todas las cláusulas, derechos, obligaciones, convenios, declaraciones, garantías y demás disposiciones de los Acuerdos de Voluntades que no hayan sido modificadas o adicionadas por los términos de este Contrato, continuarán en pleno vigor y fuerza en los términos originalmente pactados en los Acuerdos de Voluntades.

CLÁUSULA. – DÉCIMA SÉPTIMA. - Las Partes manifiestan que su voluntad ha sido libremente expresada y que su consentimiento no se encuentra viciado por dolo, violencia, error, mala fe o por cualquier otro vicio de la voluntad.

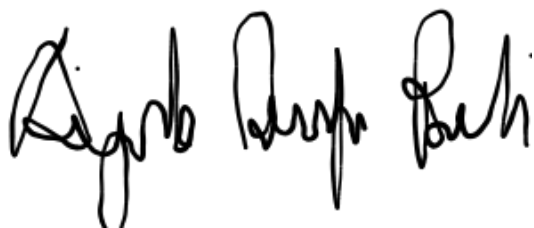
CLÁUSULA. – DÉCIMA OCTAVA - Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, las Partes se someten a las leyes aplicables de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, renunciando expresamente al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

CLÁUSULA. – DÉCIMA NOVENA. - Firma Digital. Las Partes acuerdan que el presente Contrato podrá ser suscrito por cada una de las Partes de forma electrónica (incluyendo mensajes de datos), de conformidad con el artículo 89 del Código de Comercio, el artículo 1811 del Código Civil Federal y demás disposiciones aplicables a firmas y comercio electrónico. En este sentido, las firmas podrán ser intercambiadas vía correo electrónico en formatos PDF, y/o través de cualquier plataforma tecnológica y de mensajes de datos que permita la firma electrónica (DocuSign, Trato, etc.), en el entendido de que dicha plataforma cumpla con la legislación aplicable, u otro similar. No obstante, las Partes acuerdan que, en caso de así solicitarlo por

escrito por cualquiera de las Partes, el presente Contrato también podrá ser firmado de manera autógrafa, dándose las partes tiempo razonable para conseguir dichas firmas autógrafas físicas.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES, Y NO HABIENDO DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR O CUALQUIER OTRA CAUSA QUE PUDIERA INVALIDARLO, Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DEL ALCANCE LEGAL Y CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, LO FIRMAN EN ACEPTACIÓN EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

CEDENTE



CARLO ENRICO RAMPONI PAREDES

POR SU PROPIO DERECHO

CESIONARIO



AUGUSTO RAMPONI BRANCHI

POR SU PROPIO DERECHO

RAPPI

TECNOLOGIAS RAPPI, S.A.P.I. DE C.V.



ALEJANDRO ALBERTO SOLÍS OSTROSKY

REPRESENTANTE LEGAL



CERTIFICADO DE MENSAJE DE DATOS Y VINCULACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA

ID DEL DOCUMENTO

63221016c92f860011b42223

NOMBRE DEL DOCUMENTO

QA Legal MX - Cesión de Derechos y Modificadorio - Rappi & Ragazzi - 14.09.22

TIPO DE FIRMA

Firma Electrónica

ESTATUS

Firmado y Completo

FIRMANTES

Nombre: CARLO ENRICO

Apellidos: RAMPONI PAREDES

Correo Electrónico: cheko_play@hotmail.com

Hash: mfr7G10HdFbkFGQ9W14oycfubfQjQ+a1Z8TjNWgcSZ8=

Dirección IP: 187.189.164.37

Visualización del Mensaje de datos: 14/sep/2022 13:30:54 GMT-5

Firmado el: 14/sep/2022 14:00:04 GMT-5

Nombre: AUGUSTO

Apellidos: RAMPONI BRANCHI

Correo Electrónico: cheko_play@hotmail.com

Hash: rR64Zz3mLRWfJsmqt+auXOqIgaCDIgS7rS2cHkZpI58=

Dirección IP: 200.68.168.31

Visualización del Mensaje de datos: 14/sep/2022 13:56:40 GMT-5

Firmado el: 14/sep/2022 18:43:50 GMT-5

Razón Social: TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V.

Representante Legal: ALEJANDRO ALBERTO SOLÍS OSTROSKY

Correo Electrónico: asolis@rappi.com

Hash: ClkzGKixnL+pkzrCoJ6o+++ccuah/nqBlcvD9YPhYhU=

Dirección IP: 189.203.150.249

Firmado el: 15/sep/2022 10:25:19 GMT-5

FECHA DE FIRMA A LA VERSIÓN FINAL DEL DOCUMENTO

15/sep/2022 10:25:19 GMT-5

URL de la Auditoría

<https://rappi.app.trato.io/r/I8WiGcCJ3>



*Este documento fue firmado con el uso de medios electrónicos y garantiza la integridad del documento, así como la identidad de los firmantes. La URL que se detalla en la parte superior permite validar las firmas electrónicas, el mensaje de datos y el estado del documento.